

于争议作品创作过程的证据，如草稿、创作日志、合作证明等，以证明作品的创作背景和时间线，辅助判断作品的真实原创性。四是专家证人与鉴定。在特定情况下，还可以邀请相关领域的专家进行专业鉴定，或作为证人出庭，就作品的专业技术特点、艺术风格、行业标准等提供意见，帮助法庭理解作品的实质内容和创造性。五是考虑创作意图与背景。在审理过程中还应充分调查和评估作者的创作意图、灵感来源以及作品创作的社会文化背景，这些因素有助于更全面地理解作品的实质内容和价值。

二、陶瓷实用艺术作品的双维保护：专利权与著作权的并行不悖

陶瓷实用艺术作品，作为艺术性与实用性的巧妙融合，在知识产权的浩瀚范畴内扮演着不可或缺的角色。它们不仅自然而然地享有著作权的覆盖，这种保护基于作品独特的艺术表现和创意表达，确保了创作者的智慧结晶免遭未经授权的复制或盗用。而当这些艺术品在其实用设计层面展现出新颖独特、富含创造力且具有实用价值的特征时，便跨入了专利保护的范畴。通过专利权的授予，不仅维护了设计者对创新成果的专属权利，还进一步激发了在陶瓷领域内技术创新与设计革新的活力，推动整个行业向更高层次的发展迈进。如此，陶瓷实用艺术作品便在著作权与专利权的双重保障下，得以在尊重原创与鼓励创新的环境中繁荣共生。

（一）专利权与著作权在法律上的保护边界和侧重点不同

专利权与著作权在法律保护上各有侧重，前者偏重技术创新和工业应用，后者则关注文学艺术创作的表达和传播。主要体现在以下几个方面：一是保护对象。专利权主要保护的是技术创新成果，包括发明、实用新型和外观设计。这些创新成果必须具备新颖性、创造性和实用性。著作权则保护的是文学、艺术和科学领域内具有独创性的表达形式，如文字作品、音乐作品、戏剧、绘画、雕塑、摄影作品、电影作品等。著作权强调作品的原创性和表达方式，而非思想本身。二是保护期限。专利权的保护期限相对较短，发明专利通常为20年，实用新型和外观设计专利通常为10年，自申请日起算。著作权的保护期限较长，通常为作者终身加死后50年或更长，部分情况下，如法人作品，保护期可

能是作品首次发表后的若干年。三是保护条件。专利权的授予需要经过审查程序,确保申请的发明或设计符合新颖性、创造性和实用性的要求。著作权自作品创作完成时自动产生,无需注册或审查,只要作品具有最低限度的独创性即可。四是保护重点。专利权侧重于技术方案的独创性和实用性,防止他人未经许可实施相同或等效的技术方案,保护技术创新和经济利益。著作权则侧重于保护作者的表达自由和创作成果,禁止他人未经许可复制、发行、展示、表演或改编作品,保障文化多样性与艺术创新。五是权利内容。专利权主要包括制造、使用、销售、许诺销售和进口专利产品的专有权利。著作权涵盖复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、改编权、翻译权、汇编权等。

(二)陶瓷实用艺术作品的双维保护原则探讨

在复杂的司法实践中,若著作权与专利权保护范围产生交集,我们在坚守“保护在先权利”原则的同时,必须明晰一个事实,即便某人拥有某项陶瓷实用艺术作品的专利权,这并不意味着他自然拥有基于该专利设计图创作的陶瓷实用艺术作品的著作权。陶瓷实用艺术作品,凭借其独特的双重属性——集实用功能与艺术创造性于一体,在知识产权的广袤领域中占据着举足轻重的地位。不但具有著作权保护的天然优势,当这些作品在实用功能设计上达到新颖性、创造性和实用性的专利法标准时,理应受到专利权的法律庇护,以此激励技术的持续创新与进步。

本案通过审慎的裁判,明确了陶瓷实用艺术作品的双维保护原则,即一项已获专利权保护的陶瓷实用艺术作品,若其基于专利设计图创作出的实体作品,在艺术表达上展现了独特的创意与个性,那么这种艺术创造的著作权并不会自动归属于专利权人。

三、陶瓷实用艺术作品的保护范围:司法裁判中的界定与实践

由于实用艺术作品的保护问题复杂且难以达成共识,现阶段,《中华人民共和国著作权法》及实施条例始终未明确将实用艺术作品纳入其保护范围。《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》明确将艺术作品纳入作品保护范围,我国作为成员国,具有承担公约义务的责任。当前,我国司法实践通常将实用艺术

作品纳入美术作品予以保护，而实用艺术作品具有集艺术性与实用性于一体的特殊性属性，对实用艺术作品存在不同的认定模式，导致实用艺术作品的保护具有不确定性。以下，将结合本案案情，对陶瓷实用艺术作品著作权保护的具 体裁判路径进行分析。

(一)陶瓷实用艺术作品应符合实用艺术作品所具备的艺术特征

本案中，诉争作品为“附着雕塑小鱼的陶瓷鱼缸”及底座和灯饰支架的组 合体，作者为同时实现循环流水功能和艺术观赏价值，在鱼缸边缘附着一条陶 瓷雕塑的鲤鱼，同时配有雕花木质底座和凤凰头灯饰支架，使得该鱼缸兼具水 族养殖器的下排水、下过滤的整体循环功能又具有一定的艺术观赏价值，符合 实用艺术作品所应具备的艺术特征，即由线条、颜色等构成的具有审美意义的 装饰性设计，且该装饰性设计既融合了辅助人民生产生活的实用价值，又能够 体现作者的审美个性，并产生审美意义上的装饰、欣赏、收藏价值。

(二)陶瓷实用艺术作品应满足实用艺术作品的观念分离要求

本案中，“附着雕塑小鱼的陶瓷鱼缸”是由雕塑小鱼与陶瓷鱼缸组合而成，其设计要点在于为满足水循环流动需求及整体观赏性，在鱼缸边缘附着雕刻一条 鲤鱼作为水的进出口。第三人吴某自称当时用过鱼、龙、鱼化龙等造型，即变动“雕塑小鱼”的造型并不会影响该鱼缸的循环出水功能，同时对鱼缸图案及其他 组合进行改动，亦不会影响该陶瓷鱼缸的实用功能，其艺术性与实用性在观念上 可分离。为满足其设计要点，作者对鲤鱼的造型、头身比例、摆动姿态及组合方 式等方面进行特别设计，呈现出大气又生动的艺术风格，同时鱼缸表面绘制图案 并与其他部位进行组合，体现了作者在美学领域付出的智力劳动及其个性选择和 独立的表达，并且排除其实用功能部分，仍具有审美意义的独创性表达。

(三)陶瓷实用艺术作品著作权的归属应审查创作的实质性内容

本案诉争对象系陶瓷艺术作品，原告、被告、第三人均提交了作品登记证书，被告和第三人均主张其证书上载明的创作及完成时间均早于原告。原告为 进一步证明其权利基础，向法院提供了创作底稿原件、作者资质

88 中国法院2025年度案例·知识产权纠纷

证件及作者声明，并申请证人出庭作证。法院结合审查确认的证据及当事人陈述，得出以下

结论：(1)郭甲具有创作能力，其提交了1984年毕业于江西省某高等院校陶瓷设计专业的毕业证书及1990年获得助理工艺美术师职称的职称证书，且一直从事陶瓷行业，故其具备设计创作诉争作品的资质和能力；(2)郭甲具有创作意图，第三人自认系其于2007年带着实用新型设计图纸让郭甲生产能够实现水族养殖器的下排水、下过滤的整体循环功能的陶瓷鱼缸，郭甲为满足第三人要求的整体循环功能所生产的产品与诉争作品的实用性表达相符；(3)郭甲具有创作条件，郭甲于2007年在其开办的陶瓷厂内创作诉争作品，该时间与其版权登记的首次发表的时间能够相互印证。据此，法院认定郭甲系诉争作品的作者。

(四)以“接触+实质性相似”判断侵害陶瓷实用艺术作品著作权的标准

首先，“接触”作为认定著作权侵权的前提条件，其目的在于在逻辑上证实被诉侵权人具有侵权的可能。其次，“实质性相似”应当体现在实用艺术作品的独创性部分，公共领域元素不属于相似范围。本案中，郭甲与余甲均多年在景德镇从事陶瓷行业，且余甲在电话录音中亦认可其多年前便知道郭甲生产了诉争作品，故应当认定余甲具有接触的可能。诉争作品的鱼缸器型、鲤鱼品种及颜色均是单独的公共领域元素，被控侵权产品即便相同亦不构成“相似”，而郭甲运用陶瓷工艺对鲤鱼的造型、头身比例、摆动姿态、鱼缸花纹图案及组合方式等方面进行特别设计，呈现出活泼生动的艺术风格体现了作者的创造力和独立的表达风格，被诉侵权产品在该独创性部分存在相似设计，足以使得相关公众难以分辨，则构成实质性相似，属于侵权行为。

编写人：江西省景德镇市昌江区人民法院 汪越

江西省景德镇市中级人民法院 贾琚

江西省景德镇市珠山区人民法院 洪文霞

舞蹈作品独创性、保护范围及实质性相似的认定标准

——北京某娱乐公司诉上海某文化公司侵害作品

表演权、信息网络传播权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海知识产权法院(2022)沪73民终850号民事判决书

2. 案由：侵害作品表演权、信息网络传播权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):北京某娱乐公司

被告(上诉人):上海某文化公司

【基本案情】

北京某娱乐公司通过委托创作及合作创作的方式,取得涉案《××A》舞蹈作品和音乐作品的著作权,并组织旗下艺人进行演唱和表演。2020年11月29日,上海某文化公司在举办“《××B》周年庆特别公演”时,组织旗下艺人在现场表演中演唱《××A》歌曲和表演《x×A》舞蹈作品,并将表演涉案歌曲及舞蹈的视频发布在其运营的网站上。后续北京某娱乐公司、上海某文化公司就上海某文化公司旗下艺人表演《××A》一事进行沟通协商,因金额未达成一致双方协商未果。

经比对,双方确认前述被诉的《x×A》表演,所涉及的词曲与北京某娱乐公司主张保护的《××A》词曲相同。对前述表演所涉及的舞蹈,北京某娱乐公司认为,其舞蹈由椅子道具、舞蹈过程中类似小丑妆容、动作、姿势、表情等

元素结合编排而成，被诉舞蹈与北京某娱乐公司主张保护的舞蹈实质性相似。上海某文化公司认为，两者的类型不同，被诉舞蹈是女团双人舞，而北京某娱乐公司主张保护的舞蹈是男团成员单人舞，有其他群舞来配舞，且该舞蹈仅是常规动作的展示，是公知领域的内容，舞美设计、道具、妆容等也不应在舞蹈作品范围内，被诉舞蹈与北京某娱乐公司舞蹈存在差异性。

【案件焦点】

舞蹈作品独创性、保护范围及实质性相似的认定标准。

【法院裁判要旨】

上海市杨浦区人民法院经审理认为：北京某娱乐公司所主张保护的《××A》舞蹈，系用于与音乐作品《××A》配套表演。该舞蹈以整体呈现为暗黑色舞台背景加蓝色光效为表演场景，包含一系列连贯的由领舞单独，或与伴舞共同完成的身体动作、机械化的姿势或茫然或癫狂的表情、类似小丑妆的妆容等元素，领舞、伴舞的部分动作利用舞台沙发道具实现，上述内容通过与《××A》音乐旋律、节奏及歌词内容相呼应而进行独创性编排，由此组合形成具有一定艺术美感的视觉整体，具有独创性，构成舞蹈作品。

上海某文化公司的艺人在进行公演活动时，所表演的《××A》节目使用了北京某娱乐公司的音乐作品，该节目的配舞与北京某娱乐公司的舞蹈作品相比，即便存在诸如上海某文化公司舞蹈是女团双人舞，而北京某娱乐公司舞蹈是男团成员单人舞、有其他群舞来配舞，部分舞蹈动作、舞者表情姿态，以及伴舞的数量、道具沙发的颜色等细节存在差异，但基于整体的舞蹈背景氛围、道具与舞者的关系、舞蹈的节奏和编排段落、舞蹈各段落的关系和推进进程方式、关键舞蹈动作和妆容细节、领舞与伴舞的互动关系及互动方式等方面存在较高的相似性，从整体上看，被诉舞蹈与北京某娱乐公司的舞蹈作品，构成实质性相似，侵害了北京某娱乐公司对《××A》舞蹈所享有的著作权。

上海市杨浦区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第八项、第十项以及第一千一百九十一条，《中华人民共和国著作权法》

第三条第三项，第九条，第十条第一款第九项及第十二项、第二款、第三款，第十一条第一款、第二款，第十二条第一款，第十九条，第五十二条第七项，第五十三条第一项及第五十四条第一款、第二款、第三款，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

- 一、被告上海某文化公司在其网站首页显著位置发布声明，消除影响；
- 二、被告上海某文化公司赔偿原告北京某娱乐公司经济损失35000元；
- 三、被告上海某文化公司赔偿原告北京某娱乐公司为制止侵权行为所支付的合理开支20000元。

上海某文化公司不服一审判决，提起上诉。

上海知识产权法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来随着演艺市场的繁荣，明星艺人表演时因为没有取得著作权人授权，擅自使用他人舞蹈作品的“上车不买票”或“先上车后买票”行为，引发侵权纠纷的情况有所出现。由于一段完整的舞蹈往往包含大量的动作、姿态等元素，而多数情况下，每一个具体的动作、姿势等具体元素很难是独一无二的，往往在之前被其他舞蹈所使用，故本案争议的一大焦点就在于如何认定原告主张保护的舞蹈之独创性达到舞蹈作品的高度。同时，由于舞蹈是视觉上连续动态的一系列动作、姿态等元素的展现，在某一个具体的动作、姿态，本身有可能是先在舞蹈中常见内容的情况下，在对原告主张保护的舞蹈与被告舞蹈进行侵权比对时，是对两段舞蹈内各具体动作、姿势等元素的一一比对，还是对两段舞蹈的整体进行比对，还是存在其他更合理的比对方式，为本案另一大焦点问题。

一、舞蹈作品独创性的认定因素

《中华人民共和国著作权法》规定的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，故一项智力成果具有独创

性是其构成作品、受著作权法保护的前提。根据学界通说，“独创性”要求是作者独立

创作的智力成果，并非抄袭，体现出作者独特的智力判断与选择，展示作者的个性并达到最基本的创造性要求，^①而作品独创性的认定要结合具体作品类型具体认定。^②《中华人民共和国著作权法实施条例》规定，舞蹈作品是指通过连续的动作、姿势、表情等表现思想情感的作品，该类型作品的独创性一方面体现对舞蹈动作、姿势、表情等表达元素的独特设计；另一方面因舞蹈作品对于表达元素提出“连续”性的视觉观看要求，故其独创性还包括对各表达元素的编排。此外，对于舞蹈领域内常见的常规舞步、造型、动作等，或因缺乏独创性，或因流入公有领域，不能构成舞蹈作品或不受保护。但是，若上述公有领域的表达经过作者重新选择、编排而产生独创性后，亦可受到著作权法保护，即舞蹈作品中的单个舞姿等元素如同文章中的单个汉字，无法表现作品的内容并无独创性可言，而连续的多个舞姿经过有选择性的编排可具有独创性。^③

此外，不是所有智力成果均受到著作权法保护，《TRIPs 协议》^④第九条第二款规定，版权保护应延及表达，而不延及思想、工艺、操作方法或数学概念之类，故思想不属于著作权法保护的对象，由此形成著作权法中思想表达二分法的基本原理。故当针对某一思想的表达形式极其有限时，就会产生思想与表达的混同，无论表达多么简洁、生动、形象，为避免思想被个人垄断，该表达都应视为思想而不受著作权法保护。

综上，判断某项智力成果是否属于舞蹈作品，一是判断外在表达是否与思想混同而排除作品认定范围；二是判断舞蹈动作是否属于公有领域内的表达；三是判断舞蹈整体是否具有独创性、能否较为完整地表达作者的思想感情，从而体现其个性思想与观念，形成独具特色的表达方式。本案中，北京某娱乐公司的《××A》舞蹈系用于与音乐作品《××A》配套表演，其通过舞蹈动作、姿

^①王迁：《知识产权法教程（第七版）》，中国人民大学出版社2021年版，第59~66页。

②吴伟光：《著作权法研究—国际条约、中国立法与司法实践》，清华大学出版社2013年版，第61~64页。

③宋鱼水主编：《著作权纠纷诉讼指引与实务解答》，法律出版社2014年版，第171页。

④《与贸易有关的知识产权协议》。

